(فاذا أدى) ماعليه عتق و (بطل الوقف) لان الكتابة عقد لازم فلا تبطل بوقفه

* (فصل * والكتابة عقد لازم من الطرفين) في حق السيد والمكاتب لانها بيع والبيع من العقود اللازمة (لا يدخلها خيار مطلقا) لان المراد منها تحصيل العتق فكانت سببا له فكان المكاتب علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ولان الخيار انما شرع استدراكا لما يحصل لكل من المتعاقدين من الغبن والمكاتب وسيده دخلا في العقد متطوعين راضيين بالغبن فلم يثبت لواحد منهما خيار ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل (ولا تنفسخ) الكتابة (بموت السيد و) لا (جنونه ولا بحجر عليه) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة (ويعتق) المكاتب (بالاداء الى من يقوم مقامه) أي مقام سيده كوكيله أو الحاكم عند غيبة سيده وعدم وكيله أو بالاداء الى ورثته (وان حل) على المكاتب من مال الكتابة (نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ) بلا حكم حاكم لان مال الكتابة حق للسيد فكان له الفسخ بالعجز عنه كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه (ويلزم) السيد (انظاره) أي انظار المكاتب قبل فسخ الكتابة (ثلاثا) أي ثلاث ليال بايامها ان استنظره المكاتب (لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه) ولدين حال على ملىء او مودع لان عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب والرفق به (ويجب على السيد) بعد قبض جميع مال الكتابة (أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة) لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وظاهر الامر الوجوب قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروى مرفوعا عن علي ولانه مال يجب ايتاؤه بالشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة ولان الحكمة في ايجاب الرفق بالمكاتب اعانته على تحصيل العتق وهذا لا يحصل الا باقل ما يقع عليه الاسم فان قيل انه ورد غير مقدر فجوابه ان السنة بينته وقدرته كالزكاة (وللسيد الفسخ) أي فسخ الكتابة (بعجزه) أي عجز المكاتب (عن ربعها) أي ربع مال الكتابة وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من مال الكتابة بغير جنسه (وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه) بترك التكسب لان معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق فاذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه ان لم يملك المكاتب وفاء لمال الكتابة فان ملكه لم يملك تعجيز نفسه واجبر على وفائه ثم عتق (ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما) أي المكاتب وسيده فيصح أن يتقايلا قياسا على البيع قال في الفروع ويتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى

* (فصل * وان اختلفا) أي السيد وعبده (في الكتابة) كما لو ادعى العبد على سيده انه كاتبه على كذا فانكر أو ادعى ذلك السيد على عبده فانكر (فقول المنكر) منهما بيمينه لان الاصل عدمه (و) ان اتفقا على الكتابة واختلفا (في قدر عوضها) بأن قال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد بل على ألف فالقول قول السيد فيه (او) اختلف السيد والعبد في (جنسه) أي جنس مال الكتابة بان قال السيد كاتبتك على ألف درهم وقال العبد بل على عشرة دنانير (او) اختلفا في (أجلها) بان قال السيد كاتبتك على الفين على شهرين كل شهر الف وقال العبد بل على سنتين كل سنة الف فقول سيده بيمينه (او) اختلفا في (وفاء مالها) اي وفاء مال الكتابة للسيد بأن قال